МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 03 дугаар сарын 02 № 03/19 Улаанбаатар хот

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА А.ИШДОРЖ ТАНАА

Комисст Өвөрхангай аймгийн нэр бүхий иргэнээс “Өвөрхангай аймаг малчдыг шагнал урамшуулалд тодорхойлоход гэр бүлийн хүн буюу эхнэр нь төрийн албан хаагч байвал тодорхойлохгүй гэсэн журам гаргасан байна. Энэ нь хүний болон эмэгтэйчүүдийг ажил хөдөлмөр хийх эрхийг хязгаарлаж байна” гэх гомдол ирүүлжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр Танд 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ний өдөр “Тайлбар авах тухай” 03/33 дугаар албан бичиг хүргүүлсэн бөгөөд тус албан бичгийн дагуу Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогч И.Доржсүрэнгээс 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02/42 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн хариу болон холбогдох бусад баримт материал, хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/608 дугаар захирамжаар “Аймгийн аварга малчин өрх шалгаруулах” журмыг шинэчлэн батлсан байх бөгөөд уг журмын 4.1-д “Нэр дэвшүүлж байгаа малчны гэр бүл нь (эхнэр, нөхөр) төрийн албан хаагч болон суурин газар ажил эрхэлдэг байх тохиолдолд материалыг хянан үзэж шагналд тодорхойлохыг хориглоно” гэж заажээ.

2. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогч И.Доржсүрэн 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02/42 дугаар албан бичгээр “... Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Хөдөө аж ахуйн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлалыг батлах тухай” А/188 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын II.2 дахь заалтад малчин өрх гэж “Жилийн 4 улирлын туршид малаа маллаж, малын ашиг шим нь тэдний амьжиргааны эх үүсвэр болж байгаа өрхийг хамруулна”, мал бүхий өрх гэж “Малыг ахуй амьдралдаа туслах чанарын үүрэгтэй өсгөн үржүүлдэг өрхийг ойлгоно” гэж тус тус томьёолсон байгаа. Мөн малчин нь жилийн 4 улирлын туршид малаа малладаг хүнийг хэлнэ. Төрийн албан хаагчийн хувьд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн 84 дүгээр зүйлийн 84.2 дахь заалтад (Ердийн ажлын үргэлжлэл 8-аас илүүгүй байна.) гэж заасан байдаг. Тиймээс төрийн албан хаагч нь мал аж ахуйн салбарт зөвхөн хуулиар олгогдсон ээлжийн амралтын хугацаандаа өөр ажил эрхлэх боломжтой тул малчин гэж үзэх боломжгүй юм. Иймд эхнэр, нөхрийн аль нэг нь төрийн албан хаагч бол мал бүхий өрх гэж үзнэ. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн “аймгийн аварга малчин өрх шалгаруулах журам”-ыг Засаг даргын шийдвэрээр баталсан. Тухайн журмын зорилго нь мал аж ахуйн өв соёлыг хадгалж үлдэх, сүү цагаан идээгээ уламжлалт аргаар боловсруулах, зах зээлд нийлүүлэх мөн мал аж ахуйн салбарт хувь нэмрээ оруулж буй эмэгтэй малчдын хөдөлмөрийг үнэлж, урамшуулахаар тусгагдаж улмаар малчин өрх буюу эхнэр, нөхрийг хамтад нь шагнаж

15007091

алдаршуулахаар тусгагдсан. Иймд “Аймгийн аварга малчин өрх”-өөр эхнэр нөхрийн аль нэг Төрийн албан хаагч байх тохиолдолд шагнаж урамшуулах боломжгүй” тухай тайлбарыг ирүүлжээ.

Дээрх тайлбар мэдээллийг Комисс хүлээн авч олон улсын гэрээ, конвенц, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж дараах байдлаар дүгнэсэн болно.Үүнд:

1. Монгол хэлний их тайлбар тольд “өрх” гэдэг үгийг өрхийн ам бүл, гэр бүлийн хүн ам гэж тайлбарлажээ. Энэ нь малчин өрх гэдэг тодорхойлолт нь зөвхөн эхнэр, нөхөр хоёроос гадна тус гэр бүлд байгаа бүх хүн багтахыг ойлгохоор байна. Түүнчлэн өсөн хөгжиж буй нийгмийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор “өрх” гэх ойлголт нь өргөн хүрээтэй, олон талт хэлбэртэй болж байна.

2. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлт, шинэчлэлттэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд малчин өрхийн амьдралын хэв маягт тодорхой өөрчлөлтүүд гарч байна. Ялангуяа Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтыг 2008-2009 оны хичээлийн жилээс эхлэн 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлж, 6 настайгаас эхлэн суралцах болсонтой холбоотойгоор малчин өрхийн гэр бүлийн гишүүдийн аль нэг нь /гол төлөв эхнэр/ бага насны хүүхдүүдээ харгалзан сургуульд сургах зорилгоор сум, суурин газар амьдарч, ажил хөдөлмөр эрхлэх, үлдсэн гэр бүлийн гишүүд нь мал маллан орлого олж, амьжиргаагаа залгуулан амьдарч байгаа өрх цөөнгүй байна. Монгол Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад “Төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Оролцогч улс нь хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана” гэж хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх үүргийг тодорхойлсон тул хүүхдээ эсэн мэнд өсөж бойжих, суралцах таатай боломжоор хангахыг эрмэлзэж суурин газар амьдарч байгаа малчин өрхийн амьдралын хэв маягийг үгүйсгэх аргагүй бөгөөд хүндэтгэн үзэх шаардлагатай юм.

3. Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Хөдөө аж ахуйн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлалыг батлах тухай” А/188 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын II.2 дахь заалтад малчин өрх гэж “Жилийн 4 улирлын туршид малаа маллаж, малыг ашиг шим нь тэдний амьжиргааны эх үүсвэр болж байгаа өрхийг хамруулна” гэж томьёолсон нь өрхийн гишүүд тэр дундаа эхнэр, нөхөр 2 заавал хамт амьдарч малаа маллана гэсэн хууль зүйн ойлголтыг илэрхийлээгүй байна. Иймд Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогч И.Доржсүрэнгээс ирүүлсэн үндэслэл нь дээрх аргачлалын агуулгыг хумьж, хүний эрхийг дордуулсан байдлаар авч үзсэн байна. Энэ нь Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 7 дугаар зүйлд “Хүн бүр хууль шүүхийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй”, 26 дугаар зүйлд “Бүх хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд гэрлэлт, гэр бүлийн харилцааны бүх асуудлаар эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай зохистой бүх арга хэмжээ авах ...”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан

тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно" гэж тус тус заасан. Мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4 дэх заалтад "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт" гэж улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд болон аливаа бусад салбарт эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг хүйсийн шинж, гэрлэлтийн байдлаар ялгаварлах, үгүйсгэх, хязгаарлах үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ", 4.1.5."жендэрийн шууд ялгаварлан гадуурхалт" гэж бусдыг хүйсээр ялгаварлаж адил буюу ижил төстэй нөхцөлд эсрэг хүйсийн хүнээс ялгаатай байдалд хүргэсэн, эсхүл хүргэхийг оролдсон үйлдлийг; 4.1.6."жендэрийн шууд бус ялгаварлан гадуурхалт" гэж хүйсэд хамааралгүй аливаа стандарт, хэм хэмжээ, үйлдэл нь хүнийг эсрэг хүйсийн хүнээс ялгаатай байдалд хүргэхийг; 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглоно" гэж тус тус заасантай нийцэхгүй байна.

Иймд тус аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/608 дугаар захирамжаар баталсан "Аймгийн аварга малчин өрх шалгаруулах" журам нь нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлалт мал аж ахуйг хамгаалах, хөгжүүлэх зорилготой боловч тус журмын 4.1 дэх "Нэр дэвшүүлж байгаа малчны гэр бүл нь (эхнэр, нөхөр) төрийн албан хаагч болон суурин газар ажил эрхэлдэг байх тохиолдолд материалыг хянан үзэж шагналд тодорхойлохыг хориглоно" гэх заалт нь эс үйлдэхүйгээр шууд бус ялгаварлан гадуурхалт үүсгэж болзошгүй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт зааснаар аймгийн Засаг дарга нь Монгол Улсын хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцооны бүрэлдэхүүн бөгөөд мөн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасны дагуу тухайн орон нутагтаа жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үүргийг хүлээдгийн хувьд Засаг дарга нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан хүний эрхийг хүндэтгэж ажиллах, хүний эрхийг зөрчихгүй байх үүрэгтэй.

Түүнчлэн Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дугаар зүйлийн 59.1 дэх хэсэгт "Захиргааны хэм хэмжээний акт гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагаас нийтээр заавал дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг ойлгоно." хэмээн хуульчилсан бөгөөд Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дээрх захирамж нь захиргааны хэм хэмжээний акт мөн.

Тус хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.4 дэх хэсэгт "Захиргааны хэм хэмжээний актыг баталснаас хойш хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажлын таван өдрийн дотор эрх бүхий байгууллагад хянуулж, бүртгүүлэхээр хүргүүлнэ", 65 дугаар зүйлийн 65.1 дэх хэсэгт "Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага захиргааны хэм хэмжээний актыг бүртгэхдээ энэ хуулийн 60, 61, 62 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг хянаж, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ" гэж тус тус заасан.

Иймд "Аймгийн аварга малчин өрх шалгаруулах" журмын 4.1 дэх хэсэг нь хүний эрхийн зөрчил үүсгэх нөхцөлийг бий болгож, ялгаварлан гадуурхалт зэрэг олон сөрөг үр дагаврыг дагуулж болохыг анхаарч цаашид энэ төрлийн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтад заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргэж байна. Үүнд:

1. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/608 дугаар захирамжаар баталсан "Аймгийн аварга малчин өрх шалгаруулах" журмын

4.1-д “Нэр дэвшүүлж байгаа малчны гэр бүл нь (эхнэр, нөхөр) төрийн албан хаагч болон суурин газар ажил эрхэлдэг байх тохиолдолд материалыг хянан үзэж шагналд тодорхойлохыг хориглоно” гэх заалтыг хүчингүй болгох;

2. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан журмыг Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж захиргааны хэм хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх;
3. Нутгийн захиргааны байгууллагаас аливаа шийдвэр гаргахдаа Үндсэн хууль болон олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенцод нийцүүлэх, тухайн шийдвэрийн үр дагавар, сөрөг нөлөөллийг тооцдог байх, цаашид хүний эрхийг зөрчсөн болон зөрчиж болзошгүй шийдвэр гаргахгүй байхад онцгой анхаарах;
4. Цаашид орон нутагтаа хүний эрхийн болон жендэрийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, энэ талаарх сургалтыг үе шаттай, үр дүнтэй зохион байгуулах;

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ